法律倫理主題整理：律師倫理—委任關係與專業能力

整理範圍：108-114年司律一試法律倫理考題
涵蓋主題：受任說明義務、勝訴預測、律師費第三人支付、專業能力、共同受任、後酬、卷證保存
題數：10 題

壹、受任說明義務

一、律師對委任人說明勝訴機會（114年第75題）

甲律師和當事人A初步商談案情之後，甲查閱相關法令及實務見解，判斷該訴訟案件應會勝訴，A問甲該案件會不會勝訴，甲應如何回應始符合法律倫理的要求？

(A) 甲應向A擔保該案件將獲有利之結果，以取得信賴
(B) 甲應向A說明依現行的法律見解，初步判斷該案件對A有利，有勝訴機會
(C) 甲不可將法律意見告知A，以免A認為無委任專業律師之必要而不委任律師
(D) 甲可向A說明該訴訟案件對A不利，如果不委任律師，將會敗訴，以促請A委任甲

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	律師**不得向當事人擔保**特定訴訟結果。
(B)	☑ 正確（本題答案）	律師應**據實說明**法律分析，告知初步判斷有利及勝訴機會，但不得擔保必然勝訴。
(C)	✗ 錯誤	律師有義務**向當事人說明法律意見**，不得隱瞞以促成委任。
(D)	✗ 錯誤	律師**不得以虛偽不利之說明**誤導當事人以促請委任，此違反誠實義務。

二、律師說明案情應謹慎（112年第69題）

A當事人想要委請甲律師幫他打官司，甲律師研究案情後，發覺所有的裁判及學說都對A有利，甲應該如何對A提出法律分析？

(A) 既然裁判及學說都對 A 有利，甲應該據實說明並打包票說官司百分百一定會勝訴，以增加 A 打官司的信心
(B) 不要向A說明學說及裁判都有利，不然A會覺得不必委請律師還是會贏，甲就會失去A這個客戶
(C) 雖然裁判及學說都對A有利，甲除了說明有利點之外，還要說明訴訟輸贏的因素很多，打官司要謹慎為之
(D) 甲除了說明裁判及學說之外，還要補充說明甲律師自己過去打官司的勝訴比率，讓 A 能夠全盤瞭解甲律師的能力

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	律師**不得打包票保證勝訴**，即使所有裁判學說都有利。
(B)	✗ 錯誤	律師有義務**據實說明**有利情形，不得隱瞞以確保委任機會。
(C)	☑ 正確（本題答案）	律師應**據實說明有利點**，但同時告知訴訟風險因素很多，**謹慎提醒**當事人。不擔保結果，亦不隱瞞有利資訊。
(D)	✗ 錯誤	以個人勝訴比率招攬當事人，可能涉及**不當廣告或誇大**，不符律師倫理。

貳、律師費由第三人支付

一、律師費由A之子支付（112年第73題）

A的年邁母親B因為與他人的債務糾紛需要打官司，A因此和B一起到甲律師事務所共同商談，B表示要委任甲律師代理，A和B共同向甲律師表明律師費用由A支付。甲律師可不可以向A收取該律師費用？

(A) 不可以，律師只能向委任人收取酬勞，酬勞絕對不能由第三人代付
(B) 如甲律師依具體狀況判斷向A收取費用不會影響律師的獨立專業判斷，即可由A代付律師費用
(C) A可以經由B的帳戶匯款，但無論在任何情況，絕對不可以由A直接付款
(D) 如果A要求甲律師開發票就不可以由A代付律師費，如果A不要求開發票就可以

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	律師費非不能由第三人代付，但須符合一定條件。
(B)	☑ 正確（本題答案）	律師費得由第三人支付，但前提是**不影響律師之獨立專業判斷**，且須維護委任人（B）之最佳利益。
(C)	✗ 錯誤	律師費之支付方式不以匯款途徑為判斷標準。

(D)	✗ 錯誤	與是否開發票無關，關鍵在於是否影響獨立專業判斷。

二、律師費由第三人支付（頂罪案）（110年第73題）

黑社會角頭老大A惹上恐嚇糾紛，想要小弟B出來頂罪。A要求熟識的甲律師擔任B的辯護人，律師費用由 A 支付，不過 A 要求甲律師要勸 B 承擔罪責不可以中途反悔。甲律師能不能收取 A 給付的律師費用？

(A) 只要有人付律師費用就好，甲律師可以接受A支付律師費用
(B) 如果B自己同意承擔罪責，就可以；但如果甲律師發現B是被詐欺脅迫的，就不可以
(C) 非犯罪行為人承擔他人罪責，為法律所不允許，要 B 承擔刑責影響甲律師獨立專業判斷，甲律師不可收受A代付律師費用
(D) 甲律師僅可以收取A代付B的律師費用，但不可以進一步和A另外約定收受後酬

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	律師不得不論條件接受第三人支付之費用。
(B)	✗ 錯誤	頂罪本身即為法律所不允許，不論B是否自願皆不可。
(C)	☑ 正確（本題答案）	A要求甲律師勸B頂罪，此嚴重**影響律師獨立專業判斷**，且**頂罪為法律所不允許**。甲律師**不得**收受A代付之律師費用。
(D)	✗ 錯誤	本案根本問題在於頂罪行為違法，非僅後酬問題。

三、第三人代付律師費與當事人同意（108年第73題）

A今年21歲，因持有毒品遭警方逮捕，A的父親拜託甲律師協助，同時表示將為兒子支付律師費。下列敘述何者正確？

(A) 甲不得受任，因為律師不得接受第三人代付律師費
(B) 甲不得受任，因為A已經成年，不得由第三人代付律師費
(C) 甲可以受任，但必須先取得A同意，也必須判定由A的父親代付律師費，是否會影響自己處理此案件的獨立專業判斷
(D) 甲可以受任，只要A書面授權其父親全權處理委託律師事宜

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	律師費非不能由第三人代付，但須符合一定條件。
(B)	✗ 錯誤	即使A已成年，仍得由第三人代付律師費，與年齡無關。
(C)	☑ 正確（本題答案）	甲可受任，但必須先**取得A同意**，並判斷由A父代付律師費是否會**影響獨立專業判斷**。第三人代付需同時滿足：當事人同意 + 不影響獨立判斷。
(D)	✗ 錯誤	書面授權父親全權處理不等於滿足律師倫理規範之要求，關鍵在於是否影響獨立專業判斷。

四、法扶案件私下收費（108年第74題）

下列有關律師收費之行為，何者違反法律倫理規範？

(A) 律師在告知委任人並得其同意，且不影響律師獨立專業判斷時，接受第三人代付之律師費
(B) 律師就其委任人所委任之民事侵權行為損害賠償訴訟約定後酬
(C) 律師對於依法律扶助法接受委任之案件，私下向當事人收取費用
(D) 律師於當事人委任時，僅以口頭向其說明以按件計酬方式收費

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 未違反	第三人代付律師費，經**告知委任人並得其同意**，且**不影響獨立專業判斷**時，不違反倫理。
(B)	☑ 未違反	就民事侵權損害賠償訴訟約定後酬，屬民事財產案件，**得約定後酬**。
(C)	✗ 違反（本題答案）	律師對於依**法律扶助法**接受委任之案件，**不得私下向當事人收取費用**，此為明確違反律師倫理規範之行為。
(D)	☑ 未違反	律師以**口頭說明**按件計酬方式收費，雖未以書面為之，但不當然違反倫理。

五、律師後酬約定（109年第74題）

甲律師承辦下列案件，何者不違反律師倫理？

(A) 就專利侵權案件，與原告約定勝訴後以賠償金額之一定比例為後酬
(B) 就離婚案件，與原告約定裁判離婚後以所得贍養費五分之一為後酬
(C) 就詐欺罪之刑事案件，與被告約定若無罪釋放，以詐欺所得金額四分之一為後酬

(D) 在土地買賣案件訴訟中，因當事人發生財務困難，與當事人約好由甲律師購買該案之土地，再由甲律師接手要被告拆屋還地

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 未違反	專利侵權屬**民事財產案件**，得約定以賠償金額之一定比例為後酬。
(B)	✗ 違反	離婚案件屬**家事事件**，不得約定後酬。
(C)	☑ 未違反（本題答案）	刑事案件得約定後酬。被告約定若**無罪釋放**以詐欺所得金額四分之一為後酬，**不違反**律師倫理。刑事案件之後酬不受限制。
(D)	✗ 違反	律師於訴訟中購買當事人之系爭土地，構成**利益衝突**，且利用當事人財務困難接手案件標的物，違反倫理。

參、專業能力

一、承辦無經驗案件（110年第69題）

甲律師從未承辦過涉及違反證券交易法之案件，某日其客戶 A 因涉及內線交易而遭訴請民事損害賠償，甲受任為A之訴訟代理人，代理出庭及撰寫書狀，甲有無違反律師倫理？

(A) 已違反律師倫理，因甲無論如何不得承辦其無經驗之業務，以免影響當事人權益
(B) 即使A詢問甲有無此類案件的承辦經驗，甲誠實告知後而A仍決定委任甲，甲仍違反律師倫理
(C) 若甲並未以不實之資訊誤導 A 而獲取委任，但因甲無承辦相關案件的經驗，甲之受任仍違反律師倫理
(D) 甲固然不必主動告知 A 其有無承辦類似案件之經驗，但其接任後，如努力精研此方面之法令及實務，即不違反律師倫理規範

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	並非無經驗即不得承辦，律師得透過**研究學習**取得所需知識。
(B)	✗ 錯誤	甲誠實告知且A仍委任，甲若**努力研究**仍可合乎倫理。
(C)	✗ 錯誤	無經驗**不當然**違反倫理，關鍵在於有無努力精研。
(D)	☑ 正確（本題答案）	律師受任後若**努力精研**相關法令及實務，提升專業能力，即不違反律師倫理。律師倫理要求的是**盡職義務**，非要求事前對每一領域都有經驗。

肆、共同受任之協調合作

一、共同受任之資料分享（110年第75題）

債權人A委託不同事務所之甲律師及乙律師擔任共同訴訟代理人。但因為A與甲律師較熟識，所以只提供證據資料給甲律師。乙律師向甲律師請求提供該些證據資料，甲律師拒絕提供給乙律師。甲律師有無違反律師倫理相關規範？

(A) 沒有，乙律師應該直接向當事人索取資料，不可以向甲律師要求
(B) 沒有，因為乙律師和甲律師為不同事務所，所以甲律師不需提供
(C) 有，共同受任處理同一事件之律師，應盡力互相協調合作，甲律師應該提供證據資料給乙律師
(D) 如果甲律師與乙律師熟識，則可以提供；如果是第一次合作，彼此沒有信賴關係則可以不必提供

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	共同受任律師間有**互相協調合作**之義務，非僅由當事人分別提供。
(B)	✗ 錯誤	不同事務所不影響共同受任律師間之**協調合作義務**。
(C)	☑ 正確（本題答案）	依律師倫理規範，**共同受任**處理同一事件之律師，應盡力**互相協調合作**，甲應提供證據資料予乙。
(D)	✗ 錯誤	協調合作義務不以律師間是否熟識為前提，**屬法定義務**。

伍、案件終結後之保存義務

一、案件終結後保存卷證資料（108年第72題）

甲律師受當事人委託處理遺產糾紛案件，案件終結並結束委任後 1 年半，甲律師的事務所要搬遷，新的事務所空間較小，無法存放太多檔案卷宗，甲律師得否銷毀該遺產案件卷證資料？

(A) 如果新的事務所空間足夠，甲律師就不能銷毀；如果新的事務所空間真的無法容納，就可以銷毀
(B) 案件結束後，依法只要保存卷證資料6個月，既然已經 1 年半了，就可以銷毀
(C) 案件結束後，律師依倫理規範有義務保存卷證資料 2 年，現在只經過 1 年半，尚不能銷毀

(D) 律師為保護當事人權益，所有的卷證資料永遠都不能銷毀

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	卷證保存義務不以事務所空間是否足夠為判斷標準，而是依**法定保存期限**。
(B)	✗ 錯誤	保存期限為**2年**，非6個月。
(C)	☑ 正確（本題答案）	依律師倫理規範，案件終結後律師有義務**保存卷證資料至少2年**。現僅經過1年半，尚未屆滿2年保存期限，**不得銷毀**。
(D)	✗ 錯誤	卷證資料非**永久不得銷毀**，保存期限屆滿後得依規定處理。

[!NOTE]
重點整理
律師委任關係與專業能力：

- **說明義務**：據實說明法律分析與勝訴機會；**不得擔保勝訴**；不得隱瞞有利資訊促成委任
- **律師費第三人支付**：得由第三人代付，前提為**不影響獨立專業判斷**且須取得**當事人同意**；頂罪案等違法情形不得收受
- **專業能力**：無經驗案件仍得受任，但須**努力精研**相關法令及實務
- **共同受任**：共同受任律師應盡力**互相協調合作**，不因不同事務所而免除義務
- **後酬**：民事財產案件及刑事案件得約定後酬；**家事事件不得**約定後酬
- **法扶案件**：不得私下向當事人收取費用
- **卷證保存**：案件終結後應保存卷證資料至少**2年**

資料來源： 108–114 年司律一試法律倫理考古題
最後更新： 2026-06-19